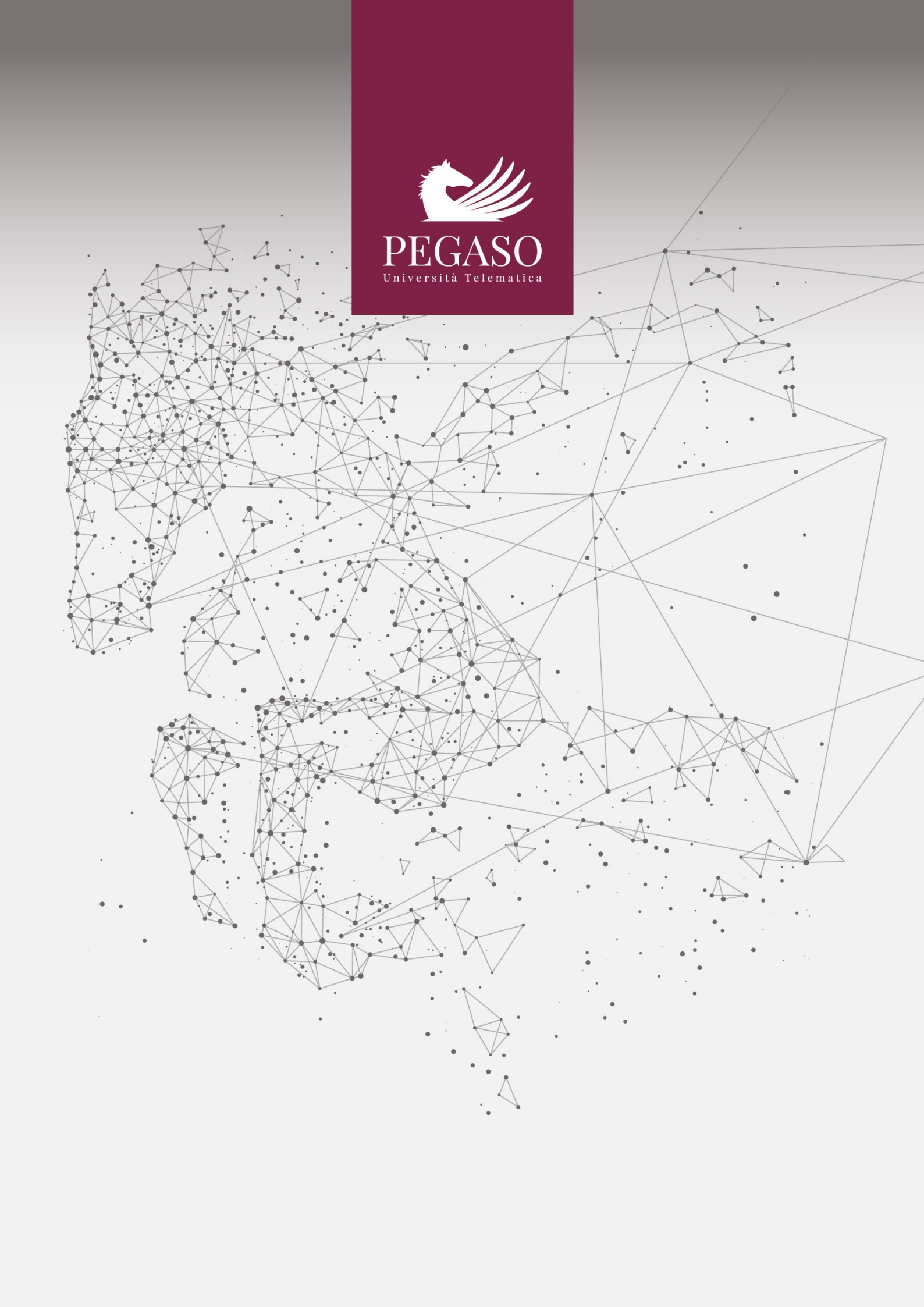

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 L'ART. 17 GDPR 3

2 COSA COMPORTA IL DIRITTO ALL'OBLIO 9

3 ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA 11

BIBLIOGRAFIA 14

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 L'art. 17 GDPR

L'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) disciplina il diritto alla cancellazione, detto anche "diritto all'oblio". Tale diritto concretizza l'interesse del singolo a essere dimenticato attraverso la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. L'articolo 17 disciplina quindi la portata, i presupposti e le limitazioni di tale diritto:

> *1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:*
>
> *a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;*
>
> *b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;*
>
> *c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;*
>
> *d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;*
>
> *e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;*
>
> *f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il diritto alla cancellazione non è una novità del GDPR, ma era già previsto dall'articolo 12 della Direttiva 95/46/CE e dall'articolo 7 del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003). Tuttavia, la previsione del GDPR ha portata più estesa di quella precedente, che si limitava a prevedere il diritto di ottenere

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'articolo 17 del GDPR riconosce invece all'interessato il diritto di chiedere che i dati personali che lo riguardano siano cancellati e non più sottoposti a trattamento in alcuni casi determinati:

a) I dati non sono più necessari per perseguire le finalità del trattamento così come erano state indicate all'interessato dal titolare;

b) Quando il trattamento si fonda sul consenso, questo è stato revocato e non sussiste altra base giuridica per trattare quei dati;

c) Quando l'interessato si oppone al trattamento e non vi sono altri motivi legittimi per procedere nel trattamento;

d) Quando il trattamento sia illecito;

e) Quando vi sia un obbligo di cancellazione in capo al titolare derivante dal diritto dello Stato Membro o dell'Unione Europea;

f) Quando i dati sono stati raccolti per finalità legate all'offerta di servizi della società dell'informazione diretti a minori.

Quando si verificano questo tipo di situazioni, il titolare è obbligato a ottemperare alla richiesta di cancellazione proveniente dall'interessato, senza ingiustificato ritardo.

Il considerando di riferimento per l'articolo 17 del GDPR è il considerando 65:

CONSIDERANDO 65: *Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Come si evince dalla lettura della normativa, il diritto alla cancellazione non è esercitabile in ogni circostanza; vi sono anche delle eccezioni, previste dal comma 3 dell'articolo 17:

a) Quando il trattamento dei dati è necessario per esercitare il diritto di cronaca;

b) Quando il trattamento dei dati è necessario per l'adempimento di un obbligo di legge o esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) Quando vi siano motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o fini statistici per continuare il trattamento (se la cancellazione crea un pregiudizio grave all'attività del titolare)

d) Quando il trattamento dei dati sia necessario per attività di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il D.Lgs 101/2018 ha introdotto nel Nuovo Codice Privacy l'articolo 2-*undecies*, che prevede delle ulteriori limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato, compreso il diritto alla cancellazione:

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:

a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;

b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) all'attivita' di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) alle attivita' svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro stabilita';

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

f) alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d'inchiesta.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L'esercizio dei medesimi diritti puo', in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita' di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche' del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facolta' di cui al presente comma.

L'articolo 2-*terdecies*, invece, prevede una disciplina particolare per i dati dei defunti, la cui cancellazione può essere richiesta in alcuni casi:

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

3. La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 Cosa comporta il diritto all'oblio

Dall'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato discendono in capo al titolare una serie di obblighi anche piuttosto complessi nel contesto della società digitale. Il titolare, infatti, non solo deve cancellare i dati in suo possesso, ma, nel caso in cui i dati siano stati resi pubblici, deve informare ogni altro titolare che stia trattando quei dati del dovere di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei dati personali per i quali è stato esercitato il diritto alla cancellazione.

Tale obbligo comporta che, nel caso in cui vi sia un trattamento online dei dati personali dell'interessato, questi devono essere rimossi dai contenuti delle pagine web che a lui si riferiscono.

Tuttavia, vista la complessità del mondo virtuale, nel quale potrebbe essere inesigibile un controllo da parte del titolare di tutti i soggetti in possesso di informazioni ormai rese pubbliche, il GDPR prevede che la cancellazione dei dati personali deve essere comunicata dal titolare a tutti i destinatari salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Un caso particolare in cui si può concretizzare una richiesta di cancellazione dei dati è la c.d. **deindicizzazione**. Ci troviamo nel contesto della condivisione di notizie online, dove vengono indicizzate dai motori di ricerca per far sì che gli utenti dell'internet possano reperirle con facilità, senza perdersi nel *mare magnum* di informazioni presenti in rete. In questo caso, quindi, è necessario operare un bilanciamento delicato tra diritto alla privacy e diritto di cronaca, come ha fatto la Corte di Giustizia Europea nel 2014 nel famigerato caso *Google Spain* (C-131/12). Già prima dell'entrata in vigore del GDPR, dunque, è stata prevista la possibilità di richiedere, in determinati casi, ai motori di ricerca di cancellare il collegamento tra una particolare notizia e il nome dell'interessato: deindicizzando una pagina web, nel momento in cui si scriverà nella *query* del motore di ricerca (ad esempio Google) il nome dell'interessato, quella pagina non comparirà più nell'elenco dei risultati. La notizia in sé rimane in rete ed è reperibile scrivendo altre parole

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

chiave, ma non viene più associata in automatico a quella determinata persona. Si è quindi trovato il modo di tutelare i soggetti senza rinunciare alla disponibilità delle informazioni. In questa situazione vi sono infatti tre tipi diversi di interessi in gioco:

- Quelli di tipo economico del motore di ricerca, titolare del trattamento volto all'indicizzazione delle notizie;
- Quelli al reperimento delle informazioni degli utenti dell'internet;
- Quelli alla privacy e, quindi, alla cancellazione dei dati, del soggetto interessato.

Normalmente i diritti degli interessati alla cancellazione dei propri dati prevalgono sugli interessi economici dei motori di ricerca e su quelli degli utenti dell'internet; tuttavia, in certi casi sono questi ultimi a prevalere e, quindi, la richiesta di cancellazione non viene accolta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 Accoglimento dell'istanza

Come si è visto, trovare un equilibrio tra i vari interessi in gioco nel caso della deindicizzazione è un'operazione piuttosto complessa e per niente scontata. Per questo motivo sono stati elaborati negli ultimi anni alcuni criteri da tenere come riferimento per decidere se accogliere o meno le istanze degli interessati; questo sia per quanto riguarda i titolari del trattamento, sia per quanto riguarda un eventuale contenzioso di fronte al Garante. Tali criteri, desumibili dalla sentenza *Google Spain*, da varie Linee guida (da ultimo le Linee guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca, ai sensi del RGPD dell'EDPB, adottate nella loro ultima versione il 7 luglio 2020), possono essere così sintetizzati:

- È necessario verificare che sia passato un congruo lasso di tempo tra la pubblicazione della notizia e la richiesta di deindicizzazione, per cui quella notizia non risulta più attuale;
- Bisogna controllare che non vi sia un interesse pubblico al reperimento dell'informazione;
- Va valutata l'essenzialità dell'informazione;
- Bisogna valutare in che modo la notizia identifichi protagonisti di vicende passate, e quale sia l'interesse sottostante tale identificazione;
- Nel caso in cui si tratti di una informazione riguardante un procedimento giudiziario, va tenuta in considerazione la decorrenza dell'iter processuale.

In un caso recente, la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla portata territoriale del diritto alla deindicizzazione (caso C-507/17): la CGUE ha affermato che non è esigibile nei confronti del motore di ricerca che questi effettui la deindicizzazione in tutte le versioni del suo sistema, ma solo in quelle degli Stati membri.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il Garante per la protezione dei dati personali si è trovato ad emettere varie pronunce riguardanti casi di deindicizzazione. L'orientamento che ne emerge è che la deindicizzazione deve essere rifiutata se il fatto è recente e di rilevante interesse pubblico; inoltre, per le vicende giudiziarie, è necessario tenerne in considerazione la gravità e l'iter processuale, che non deve essersi concluso da poco tempo. In questi casi, infatti, deve prevalere l'interesse pubblico di accesso alla notizia.

Un esempio di provvedimento del Garante in tal senso è quello del 24 luglio 2019 (doc. web 9136842). Si trattava di pagine online contenenti informazioni riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale l'interessato era stato coinvolto nel 2010. Con riferimento alle dichiarazioni dell'interessato a sostegno dell'istanza di deindicizzazione, nel provvedimento del Garante si legge che:

"*CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato:*

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni ormai obsolete, tenuto conto del tempo decorso dai fatti e dell'avvenuta pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena ad otto mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della stessa;

di aver chiesto ed ottenuto, nell'anno 2013, la riabilitazione in merito alla pena relativa al procedimento in cui è stato coinvolto e di non aver più subito "indagini o accuse per tali fatti";

di non rivestire alcuna carica pubblica tale da giustificare la reperibilità in rete di tali informazioni".

Il Garante prosegue nella sua analisi del fatto specifico riepilogando le varie dichiarazioni delle parti, per poi proseguire:

"*CONSIDERATO, con riguardo all'istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo in quanto reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, che, ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tenere conto, oltre che dell'elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

RILEVATO che:

il procedimento a suo tempo attivato contro il reclamante si è concluso, nel 2010, con l'applicazione della pena su richiesta delle parti che è stata determinata nella misura di otto mesi con il beneficio della sospensione condizionale della stessa;

l'interessato nel 2013 ha ottenuto la riabilitazione sulla base di una valutazione che ha tenuto conto, oltre che del tempo decorso dalla determinazione della pena, anche della condotta medio tempore tenuta dal condannato; tale istituto, infatti, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale del reo;

tale circostanza, unitamente al lasso di tempo decorso dal verificarsi dei fatti, implica che l'ulteriore trattamento dei dati dell'interessato, posto in essere mediante la perdurante reperibilità in rete degli URL contestati, determina un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda (cfr. punto 8 della parte II delle Linee Guida), tenuto anche conto del fatto che i citati articoli non risultano aggiornati con riguardo agli sviluppi successivi della stessa (cfr. punto 7 della parte II delle Linee Guida);

RITENUTO di dover considerare il reclamo fondato in ordine a tale richiesta e di dover, per l'effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL individuati nell'atto di reclamo quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato" concludendo, quindi, con l'accoglimento della richiesta di deindicizzazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- GDPR e Normativa Privacy, Commentario a cura di Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza, Ernesto Belisario, Wolters Kluwer I Edizione (2018)
- EDPB, Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento del 24 luglio 2019 [9136842]

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).